

1500303-19.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... delito previsto na Lei n. 10.826/03 pelo de tráfico de drogas, e consequente aplicação da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, é necessário que fique comprovado que o primeiro foi utilizado como crime-meio para se atingir o crime-fim que é o tráfico de entorpecentes, prova que não existe nos presentes autos.

Por fim, o perdimento da importância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500303-19.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500303-19.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR MARTINES CASTIJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

JOÃO VITOR MARTINES CASTIJO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, e no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ambos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, e cumulados na forma do artigo 69, do Código Penal, por fatos ocorridos, segundo a denúncia, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 21h30min, na Rua Antônio Gazzola, n. 100, altura do Km 96,5, da Rodovia Raposo Tavares, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito. A fls. 42/43, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, oportunidade em que foi determinada a incineração da droga apreendida nos autos.

O réu apresentou defesa prévia às fls. 77/78.

A fls. 87/100, houve pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. A fls. 107/111, o representante do Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva, o que foi acolhido (fls. 112). A fls. 138, houve representação da Autoridade Policial pela destruição da arma de fogo apreendida nos autos. A fls. 141, houve manifestação do representante do

Ministério Público, pleiteando que se aguardasse a manifestação do Juízo sobre as questões levantadas pela Defesa. A fls. 148, houve o indeferimento dos pedidos da Defesa.

O réu foi citado (fls. 152).

A fls. 154, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da representação formulada pela Autoridade Policial para a destruição da arma de fogo apreendida nos autos. A fls. 160, a Defesa se opôs à representação da Autoridade Policial. A fls. 164, houve manifestação do representante do Ministério Público, requerendo o indeferimento dos pedidos da Defesa, o que foi acolhido, bem como determinada a destruição da arma de fogo apreendida nos autos (fls. 167).

Houve interposição de habeas corpus em favor do réu, oportunidade em que foi indeferida a liminar (fls. 168/171). Em consulta ao sistema e-SAJ, foi constatado que a ordem foi denegada.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 183) e o réu foi interrogado (fls. 184).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 188/203).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a desclassificação do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10826/03, para o artigo 14 da mesma lei. Requereu o afastamento do artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal. Pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo reconhecimento do concurso formal (fls. 204/213).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos crimes foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelo laudo de constatação de fls. 13/16, pelo laudo definitivo de fls. 84/86 e pelo laudo pericial da arma de fogo e cartuchos de fls. 79/83. A autoria do réu também é indubitosa.

A testemunha de acusação, Cristiano da Silva, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo Bairro dos Morros, Jardim João Romão, oportunidade em que avistou um indivíduo caminhando e ajeitando alguma coisa na cintura, porém, no momento em que a viatura se aproximou, ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga a pé. Relatou que seguiu no encalço do acusado, percorrendo cerca de duzentos a trezentos metros pelo bairro, oportunidade em que, ao atravessar a rodovia, o réu veio a cair ao chão, momento em que o depoente conseguiu aproximar-se dele. Afirmou que o acusado resistiu à prisão, momento em que tentou agredir a equipe, sendo necessário o uso de força, oportunidade em que o réu tentava tirar alguma coisa da cintura, ocasião em que foi necessário imobilizá-lo, sendo constatado que havia uma arma de fogo na cintura do réu, tratando-se de um revólver 32. Narrou que, depois de conseguir imobilizá-lo e algemá-lo, foi localizado cinquenta porções de cocaína e sessenta e um reais em dinheiro, salvo engano, na posse do réu. Ressaltou que as drogas estavam no bolso da calça do réu. Informou que, na ocasião, no local dos fatos, o réu afirmou que as drogas se destinavam ao comércio mesmo e que a arma era para a defesa dele, porém, posteriormente, falou que ia se manifestar somente em juízo. Declarou que, salvo engano, o réu alegou que se tratava do primeiro dia dele praticando o tráfico. Sustentou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Relatou que, salvo engano, a arma possuía numeração suprimida e as munições estavam picotadas, porém com os projéteis. Afirmou que não conhecia o réu antes dos fatos. Sustentou que a detenção final, bem como a imobilização do réu foram feitas na própria rodovia.

No mesmo sentido foi da testemunha de acusação e policial militar, Vinícius Rodrigues Bezerra. Acrescentou que não conhecia o réu antes dos fatos. Informou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Narrou que em decorrência da luta corporal que ocorreu, devido à resistência oferecida pelo réu no momento da abordagem, ele ficou com o rosto machucado, oportunidade em que foi conduzido ao hospital, medicado e liberado. Relatou que o réu alegou que estava precisando de

dinheiro, uma vez que estava devendo, portanto, admitiu que estava naquele local para comercializar as drogas que estavam com ele. Afirmou que, num primeiro momento o réu assumiu e, posteriormente, falou que somente se manifestaria em juízo. O réu confessou parcialmente os fatos. Disse que no dia dos fatos realmente estava vendendo drogas, uma vez que estava necessitado, pois tinha uma conta no banco Itaú e não possuía meios de quitá-la, desse modo acabou tomando essa atitude horrível. Alegou que, no início de fevereiro, choveu muito e, por isso, não pode trabalhar com o Nelson ovos, pois trabalha com serviços gerais na banca de ovos, atendendo as pessoas, voltando troco. Sustentou que o dia dos fatos foi o seu primeiro dia vendendo drogas, foi sua primeira vez. Ressaltou que, no tocante à arma de fogo, desconhece. Informou que não foi processado antes e que não tem nada contra os policiais militares. Informou que não tem problema algum com os policiais que efetuaram a sua prisão. Declarou que, em relação aos questionamentos a respeito da arma de fogo, deseja permanecer em silêncio. Narrou que possui três registros na carteira e foi uma eventualidade ter colocado isso na frente, no momento da dificuldade, pois, nada justifica o seu erro. Comentou que trabalha vendendo ovos na feira livre, de segunda à sábado.

O conjunto probatório autoriza concluir pela autoria do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, pois, em que pese sua negativa no tocante a este crime, os policiais militares narraram os fatos de maneira inequívoca, relatando que abordaram o acusado, tendo em vista que este apresentou atitude suspeita, pois, encontrava-se em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, caminhando e ajeitando algo em sua cintura, momento em que, ao visualizar a viatura policial e perceber que seria abordado, empreendeu fuga, oportunidade em foi perseguido e abordado, sendo localizado em poder do acusado, no bolso da calça dele, cinquenta microtubos contendo cocaína e sessenta e um reais e cinquenta centavos em dinheiro, bem como foi localizada uma arma de fogo, revólver calibre 32, com numeração suprimida, na cintura do acusado, ocasião em que admitiu que as drogas se destinavam ao comércio e a arma seria utilizada para a defesa dele. Ressalta-se que não restou provado que os policiais militares objetivavam prejudicar o réu, pois o próprio acusado informou que não conhecia os policiais responsáveis por sua prisão. Não há nada que ponha em dúvida a lisura das condutas dos policiais, bem como não há que se questionar o valor probante de seus depoimentos, aliás, nossos tribunais vêm se manifestando reiteradamente neste sentido:

Não se pode presumir que policiais ouvidos como testemunhas tenham a intenção de incriminar falsamente os acusados da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos, uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.” (Revista dos Tribunais 614/2765; 444/406; 604/407; 595/423; 390/208; 727/473; 728/520; 733/566-7; 735/584; 453/422; 725/608; 726/666; 736/625).

Os depoimentos advindos de policiais militares possuem presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser descaracterizados se em dissonância com os demais elementos dos autos, o que, deveras, não é o caso. Ademais, não é crível que policiais militares mantivessem, em depósito, certa quantidade e variedade de entorpecentes e, ainda, arma de fogo com numeração suprimida, com a finalidade de incriminar pessoas inocentes. A existência da droga apreendida em poder do acusado, bem como de arma de fogo, conforme se constata pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11, corrobora as versões dos policiais militares ouvidos em Juízo.

Atente-se que o laudo de fls. 79/83 atestou que a arma encontrada em poder do réu encontrava-se apta à realização de disparos, bem como que não foram localizadas inscrições referentes a marca e numeração na superfície da arma, a qual apresentava marcas de atritamento.

Não merece acolhimento o pedido da Defesa para que o crime narrado na denúncia

previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, seja desclassificado para o crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, pois o réu não está sendo processado pelo porte de arma de uso restrito, mas sim pelo porte de arma de fogo com numeração suprimida, cuja conduta se subsume ao tipo penal previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Os crimes praticados pelo réu se deram em concurso material, uma vez que houve atos distintos e independentes, com designios claramente autônomos. Assim, não há que se falar em aplicação do concurso formal conforme pretende a Defesa.

Note-se que também não é o caso de aplicação do princípio da consunção, conforme alega a Defesa em sede de memorial, pois, não basta, para a aplicação de tal princípio, apenas que a apreensão da droga e da arma ocorra nas mesmas circunstâncias de tempo e local. Atente-se que, para que haja a absorção do delito previsto na Lei n. 10.826/03 pelo de tráfico de drogas, e consequente aplicação da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, é necessário que fique comprovado que o primeiro foi utilizado como crime-meio para se atingir o crime-fim que é o tráfico de entorpecentes, prova que não existe nos presentes autos. Por fim, o perdimento da importância apreendida nos autos (fls. 11 e 51) é medida que se impõe, uma vez que não há provas acerca de sua origem lícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal c.c. 42 da Lei n. 11.343/2006, verifico que o réu não possui maus antecedentes e que os crimes não foram cometidos em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, para o crime de tráfico de drogas; e em 03 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, para o crime de porte ilegal de arma de fogo. Fixo as multas no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu. Atente-se que, embora a droga apreendida em poder do réu seja substância nociva à saúde do usuário (cocaína), trata-se de pequena quantidade (10,77g), o que afasta o motivo para aumentar a pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena em relação aos dois crimes, bem como não há circunstâncias atenuantes em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Já havendo fixação da pena-base no mínimo legal, a confissão do réu em relação ao crime de tráfico de drogas não pode gerar diminuição aquém do piso já fixado. Não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19. Nesse sentido:

Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ – HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021)

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena em relação aos dois crimes, bem como não há causa de diminuição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Por outro lado, quanto ao crime de tráfico de drogas, o réu faz jus à causa

de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois não tem antecedentes e não há prova de que faça parte de organização criminosa ou se dedique diuturnamente a atividades ilícitas, assim, diminuo a pena em 2/3, resultando em 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA.

Em atendimento ao disposto no artigo 69, do Código Penal, levando-se em conta que os crimes praticados pelo réu foram perpetrados em concurso material, é imperiosa a somatória das penas, que resulta em 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 176 DIAS-MULTA.

Não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 176 DIAS-MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas e do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Em razão da quantidade da pena e observando-se o disposto no artigo 59, caput, do Código Penal, fixo o regime SEMIABERTO para início de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois que vai de encontro ao disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Tendo em vista que o réu tem bons antecedentes, que houve reconhecimento do tráfico privilegiado e que foi lhe aplicado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu JOÃO VITOR MARTINES CASTIJO à pena de 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 176 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, no regime inicial semiaberto, podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o § 4º, da Lei n. 11.343/06, e ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, ambos combinados com o artigo 69, do Código Penal. Nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, decreto o perdimento, em favor da União, da importância apreendida nos autos (fls. 11 e 51), correspondente a R\$ 61,50, a qual deverá ser revertida ao Funad, após o trânsito em julgado. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Sorocaba, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA